

的理念，合理期待原则的解释立场无疑超出了对争议合同条款本身含义的解读，故应以探究投保人或被保险人的合理期待作为解释的基本依据。所谓合理期待，是指投保人或被保险人对于保险标的所遭受风险落入保险责任范围的期待及对保险责任的预见，即使保单中严格的条款术语并不支持这些期待。其一，采纳优先保护保险消费者法益的立场。合理期待原则倾斜保护的是投保人与被保险人一方，而非保险人。其二，对条款的解释适当摒弃了合意性，不再以探究合同双方的一致意思表示为要务，而是以投保人一方的意志与期待作为解释的基准。其三，从一位外行的一般理性被保险人的角度去考察其合理期待，即作为一个不具备保险专业知识与行业经验的普通人的理性预期来解释保单条文。其四，所探究的是投保人或被保险人缔约时的合理期待，而非保险合同履行中或出险后的期待，以避免道德风险。

二、作为合同解释方式的补充：合理期待原则对疑义解释规则的超越

从历史沿革来看，对保险合同条款的解释方法逐渐摒弃了主观的意思主义，客观的表示主义原则得以确立。按照解释方法论，以文字之本身含义来解释保险合同条款，即按照一般理性人认知的字面含义与意义来解释，在此过程中，文义解释处于首要适用位阶。若文字除却普通含义，还包括专业或技术含义，则须进一步考察整体语境及上下文体系是否明确指出该词语应按照特定的专业内涵去理解，或者双方缔约过程中明知或应知该词语具有与一般理解意义相区别的其他专业含义，或进行专业解释方能符合保险合同订立初衷，等等。若采取前述解释方法仍旧无法得出确切结论，即保险条款用语存在含义不明确或多种解释的情况，法院将按照不利于制定者、有利于非制定者的原则进行解释，即司法实践中普遍采用的“疑义解释规则”或“不利解释规则”。《中华人民共和国保险法》第三十条规定，采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，保险人与投保人、被保险人或者受益人对合同条款有争议的，如有两种以上解释的，人民法院或者仲裁机构应当作出有利于被保险人和受益人的解释。上述规定表明，若条款语句不存在歧义解释，则法院不对合同条款作出对保险人不利之解释；若是对合同条款理解发生争议，则考虑到保险合同缔约双方的地位

及信息差别，采用符合被保险人理解的外行解释来理解合同条款才能够矫正被保险人的不利地位、打破不利条款对被保险人的束缚。

合理期待原则超越了前述以文义解释为核心的一系列解释方法以及保险法层面确立的疑义解释规则。即使保险合同条款文义明确，法院仍然可以探求被保险人的合理期待而作出与条款文义不同的解释。例如，保险人以清晰的合同条款明示免责范围，未存在语意含糊或矛盾之处，如若一般投保人依其常识经验可以合理地期待某种风险仍属于承保范围，则尽管这种期待与前述条款规定不相符，仍可判决保险人承担保险责任。考虑到合理期待原则解释的鲜明政策立场，适用该解释原则之前应穷尽一般的合同解释原则，如此可尽量保全合同的本来面貌，又可在被保险人利益可能遭受严重的损害时提供必要救济。作为对传统解释方法及疑义解释规则的补充和支持，合理期待原则的解释方法兼顾处于弱势地位的被保险人群体的朴素认知与心理期待，可更有效地促成被保险人交易目的的达成。

三、合理期待原则在保险纠纷中的运用

在不断优化完善的保险格式条款文本中，保险人采取更为精密周延的体例安排与条文释义来压缩条款争议的空间，适用疑义解释规则的余地被不断缩减。在严谨周密的保险条款的框架下，投保人或者被保险人等希望有效利用保险产品所具有的风险分散功能将自身本应承受的损失或不利益转嫁于保险人承担的合理化期待时常落空。与此同时，人民法院在诉诸合同法一般解释规则时，难以兼顾广大的保险消费者权益保护的法益。合理期待原则的运用有助于打破保险人的制度性优越地位，推动保险人在制定格式化条款时充分考虑利益平衡、鼓励保险人重视信息披露与告知说明，倡导保险行业的诚信经营与公平交易。

合理期待原则作为合同解释规则的有益补充及对弱势被保险人群体的救济性解释规则，须准确界定其适用的对象、方式及位阶等。其一，针对的是处于弱势地位的投保人及被保险人群体。此类群体对格式化保险条款的认知最多限于大致的保障轮廓，并无专业能力与经验去识别冗长复杂的条款对保险责任范围造成的影响或细微差别。若是投保人或被保险人具备专业知识与经验，在保

